

FAKTENTAFEL — Kurkartenbus / VVG / Kaiserbäderlinie

Privatdetektiv-Zuarbeit für RA Ingo-Holger Weigel

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Stand:** 05.06.2026 **Format:** kompakte Belegtafel. Jeder Punkt: Datum / Quelle / Beleg-Zitat / Fakt. Keine Wertungen, keine Vermutungen.

A. Akteure und Vertragslage

#	Fakt	Beleg-Quelle
A1	Bürgermeisterin Dr. Laura Isabelle Mariken: Amtsantritt 01.08.2019, bereits wiedergewählt. Unterzeichnerin des Vertrags Gemeinde Heringsdorf ↔ VVG vom 19.12.2025.	Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, https://heringsdorf.sitzung-mv.de/public/ ; Nordkurier 18.12.2025
A2	Bürgermeister Lars Petersen (CDU) bis 31.07.2019. Unterzeichner des Gemeindevertretungs-Beschlusses vom 26.02.2019 zur Übernahme des Pilotprojekts „kostenfrei Busfahren“ als Regelangebot.	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2019, Seite 1–2
A3	Justiziar der Gemeinde Heringsdorf: Simon Nagy.	Kaiserbäder-Bote Nr. 09/2025
A4	VVG mbH (Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald): Sitz Ukransenstraße 8, 17358 Torgelow. Tel 03976 / 2402-0. Geschäftsführer Dirk Zabel . „Kommunales Verkehrsunternehmen des Landkreises“ — Gesellschafterstellung nach Eigenangabe Landkreis VG, exakte Beteiligungsquote per Handelsregister-Auszug zu verifizieren.	https://vvg-bus.de/kontakt/impressum/ ; https://www.vmv-mbh.de — VMV-Profil VVG
A5	UBB GmbH (Usedomer Bäderbahn): Konzessionsinhaber Buslinienverkehr Linienbündel Ost Usedom vom 01.01.2016 bis 31.12.2025.	UBB-Pressemitteilung in Kaiserbäder-Bote Nr. 07/2025
A6	Vertragsschluss Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ↔ VVG mbH am 19.12.2025 unterzeichnet. Unterzeichner: Bürgermeisterin Dr. Laura Mariken (Heringsdorf), VVG-Geschäftsführer Dirk Zabel, Landrat Michael Sack (anwesend). Konzessionsübergabe wirksam 01.01.2026.	Nordkurier 18.12.2025, https://www.nordkurier.de/regional/greifswald/unterschrift-trocken-ab-1-januar-uebernimmt-landkreis-busverkehr-auf-ostseeinsel-4207839
A7	Bezahlmodell laut VVG-PM: Pauschale Zahlungen der Gemeinde Heringsdorf an die VVG je Tages-, Übernachtungs- und Jahreskarte .	VVG-Pressemitteilung „Zukunft der Kaiserbäderlinie“, https://vvg-bus.de/zukunft-der-kaiserbaederlinie-auf-usedom/

B. Verfahrenslage Landkreis Vorpommern-Greifswald (Konzessionsverhältnis)

#	Fakt	Beleg-Quelle
B1	Pressemitteilung Landkreis 27.11.2024: Ankündigung einer Ausschreibung (NICHT Direktvergabe) der ÖPNV-Verkehrsleistungen im Linienbündel Ost Usedom für den Zeitraum ab 01.01.2026. Wortlaut: „Die aktuelle ÖPNV-Konzession (...) läuft am 31.12.2025 aus. Aus diesem Grund muss der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Verkehrsleistungen in diesem Linienbündel im Dezember 2024 neu ausschreiben.“	LK VG PM-Archiv, https://www.kreis-vg.de/Landkreis/PM-Archiv/%C3%96PNV-auf-der-Insel-Usedom-Landkreis-Vorpommern-Greifswald-schreibt-Verkehrsleistungen-aus.php?ModID=255&FID=3079.38511.1
B2	Zitat Vizelandrat Hasselmann (Nordkurier 09.04.2025): „Der Landkreis verfolgt das klare Ziel, den Nutzerinnen und Nutzern auch ab dem 1. Januar 2026 einen ÖPNV zu gewährleisten.“	Nordkurier, https://www.nordkurier.de/regional/anklam/kreistag-vg-diskutiert-ueber-nahverkehrverwaltung-plant-die-grosse-wende-doch-passt-das-der-politik-3480884
B3	TED EU-Amtsblatt: Eine konkrete Bekanntmachungsnummer für eine Direktvergabe des Landkreises VG im Dezember 2024 ist über die öffentliche TED-Suche („Vorpommern-Greifswald Bus“) nicht auffindbar (geprüft: 308531/256560/403808/504104/732338/767570/775420/794317/764287-2024 — keine betraf den Landkreis VG). Status weder Direktvergabe noch Ausschreibung damit dokumentiert. Akteneinsicht bei LSBV M-V zur exakten Vergabeart erforderlich.	TED-Suche https://ted.europa.eu/de/search/result?publicationDateFrom=20241215&publicationDateTo=20241231&q=Vorpommern

C. Verfahrenslage Gemeinde Ostseebad Heringsdorf (Kooperationsverhältnis)

#	Fakt	Beleg-Quelle
C1	Gemeindevertretungs-Beschluss 26.02.2019: Übernahme des Pilotprojekts „kostenfrei Busfahren“ als Regelangebot ab 01.04.2019; Kurabgabesatzung mit Inkludierung des	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2019

#	Fakt	Beleg-Quelle
	ÖPNV; „minimale Erhöhung der Kurabgabe“ zur Refinanzierung. Bürgermeister: Lars Petersen.	
C2	EU-EFRE-Förderung des Pilotprojekts 2018 / Q1 2019: Wortlaut KB-Bote: „Das Pilotprojekt 'kostenfrei Busfahren' wurde von der Europäischen Union mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt.“ Pilotzeitraum Aug. 2018 – März 2019, Regelangebot ab 01.01.2019 / 01.04.2019. Förderbescheid, Auflagenliste, Verwendungsnachweis: per IFG-Anfrage bei Landesförderinstitut M-V / WMV M-V einzuholen.	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2019 ; Nordkurier 01.08.2018, https://www.nordkurier.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kurgaste-konnen-kostenlos-bus-auf-usedom-fahren-1204873
C3	Beschluss Nr. 22/0171 vom Januar 2023: Kooperationsvereinbarung „Eine Insel — ein Erholungsgebiet — ein Erhebungsgebiet“ mit Wirkung ab 01.04.2023, „umlagefinanzierte Einbindung von Bus und Bahn in die Kurkarte“. Beitritt zur Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der Kooperationsgemeinden, Vollmacht an Usedom Tourismus GmbH (UTG) als Koordinierungs- und Abrechnungsstelle. Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 5 Nein, 3 Enthaltungen.	Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2023, Seite 10/20
C4	Beschluss Nr. 26/1112 vom 29.01.2026: Sondernutzung 1.500 m² Parkplatz „Grenze“ (Flurst. 46/10, Flur 1, Gemarkung Ahlbeck) als Aufstellfläche VVG-Busse. Sondernutzungsgebühr 2.000,00 €/Monat = 1,33 €/m²/Monat.	Kaiserbäder-Bote Nr. 02/2026
C5	Beschluss Nr. 26/1184 (KB-Bote Mai 2026): Erweiterung auf 1.750 m² , Sondernutzungsgebühr 2.330,00 €/Monat = weiterhin 1,33 €/m²/Monat.	Kaiserbäder-Bote Nr. 05/2026

D. Tarif-Architektur Kurabgabesatzung 2026

#	Fakt	Beleg-Quelle
D1	§ 4 Abs. 5 Kurabgabesatzung 2026 (in Kraft seit 01.01.2026): ÖPNV-Anteil 0,50 € pro Tag brutto (01.01.–31.03.) bzw. 0,60 €/Tag brutto (01.04.–31.12.) der Kurabgabe ist ausdrücklich satzungsrechtlich verankerter Pflicht-Bestandteil.	Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2026, Auszug § 4
D2	§ 4 Abs. 5 Kurabgabesatzung 2026 — Adler-Schiffe-Anteil: 0,30 € pro Tag brutto (01.04.–31.10.) für die Möglichkeit der kostenlosen Hop-on/Hop-off-Nutzung von Seebrücke zu Seebrücke innerhalb Heringsdorf und nach Swinemünde.	Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2026
D3	Kurabgabe-Tagessatz 2026: 3,70 €/Tag Hauptsaison (01.04.–31.10.) bzw. 2,90 €/Tag Nebensaison (01.01.–31.03.) bzw. 3,00 €/Tag Spätsaison (01.11.–31.12.).	Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2026
D4	Einwohner-Regelung: Einwohner Heringsdorfs erhalten Jahreskurkarte kostenlos in jeder Touristinformation. Pro Haushalt bis zu 4 Familienangehörige kostenfrei (max. 20 Tage/Jahr/Person). ÖPNV vollständig inkludiert.	Kaiserbäder-Bote Nr. 01/2026

E. Touristikvolumen Heringsdorf (Bemessungsgrundlage Beihilfe)

#	Fakt	Beleg-Quelle
E1	Übernachtungen Ahlbeck + Bansin + Heringsdorf zusammen 2023: 550.996 Ankünfte / 2.954.336 Übernachtungen.	LAIV Statistisches Jahrbuch 2024, Kap. 24 Gastgewerbe und Tourismus, https://www.laiv-mv.de/static/LAIV/Statistik/Dateien/Publikationen/Statistisches%20Jahrbuch/2024_nach_Kapiteln/24%20Gastgewerbe%20und%20Tourism
E2	Insel Usedom Gesamtjahr 2024 (LK VG-weit): + 4,2 % Übernachtungen ggü. 2023.	TVIU Tourismusstatistik Gesamtjahr 2024, https://tviu.de/tourismusstatistik-mv-dezember-und-gesamtjahr-2024/
E3	Gästebetten Heringsdorf Stichtag Aug. 2024: 21.348 — laut Tourismusverband MV höchster Wert in M-V.	Usedomlotse / Tourismusverband MV, https://usedomlotse.de/zahlenzentrale/2024/mecklenburg-vorpommern-gemeinde-heringsdorf-hat-meisten-gaestebetten/
E4	Hochrechnung Heringsdorf 2024: ca. 3,08 Mio Übernachtungen (2,954 Mio × 1,042) — als Hochrechnung	Berechnung Mandantenseite

#	Fakt	Beleg-Quelle
	kennzeichnen. Exakte LAIV-Gemeinde-Jahressumme 2024 per IFG-Anfrage anzufordern.	
E5	MV gesamt 2024: 32,9 Mio Übernachtungen, + 2,3 %.	LAIV PM Nr. 13/2025 vom 04.03.2025, https://www.laiv-mv.de/Pressemitteilungen/?id=208981
E6	Hochrechnung Mittelumlenkung Kurabgabe-ÖPNV: ~3,08 Mio Übernachtungen × ~0,57 €/Tag Misch-Tarif = ≈ 1,75 Mio €/Jahr ÖPNV-Anteil aus Heringsdorfer Kurabgabe. Plus ~0,3 € × Saisonübernachtungen ≈ 0,5 Mio €/Jahr Adler-Schiffe-Anteil. Gesamtgrößenordnung 2 Mio €/Jahr beihilfe-relevanter Mittelfluss — klar oberhalb De-minimis VO (EU) 2023/2832 (750.000 €/3 J.).	Berechnung Mandantenseite

F. Operative Daten ILSE-Rufbus (gebündelter Bedarfsverkehr § 50 PBefG)

#	Fakt	Beleg-Quelle
F1	Betrieb durch: VVG mbH (Torgelow) zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerscher Verkehrsgesellschaft mbH (Demmin).	https://ilse-bus.de/
F2	Aktueller Bedienzeitraum (Stand 06/2026): Mo–Fr 08:00–18:00 (VVG-Bereich teilweise auch samstags). Buchungstelefon Mo–Fr 07:00–17:00. Buchungsfrist bis 30 Min vor gewünschter Abfahrt.	https://ilse-bus.de/
F3	Erweiterung ab 01.01.2026 (Konzessionsbeginn VVG): Mo–Fr 08:00–20:00, Sa 08:00–18:00. Buchungstelefon Mo–Fr 07:00–18:00.	https://ilse-bus.de/
F4	Neues Bediengebiet ab 01.04.2026: gesamte Gemeinde Ostseebad Heringsdorf zusätzlich zu bisherigen Ämtern (Am Stettiner Haff, Jarmen-Loitz-Demmin, Pasewalk-Löcknitz-Penkun, Pasewalk-Strasburg, Torgelow-Ferdinandshof).	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2026
F5	Tarif: „angelehnt an den ÖPNV-Tarif“ (konkrete Preisliste nicht im Web; D-Ticket akzeptiert). Kurkarten-Inhaber im Gemeindegebiet kostenfrei.	https://ilse-bus.de/ ; Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2026
F6	Operative Eckdaten: ohne Fahrplan / ohne Linie; Sammelbuchung bis 8 Personen; Vorbuchung bis 14 Tage; Abhol-Toleranz –5 / +10 Min; max. Umwegzeit 20 Min.	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2026

G. Rechtsnormative Anknüpfungspunkte (Übersicht für Akteneinsicht)

#	Norm	Anknüpfungsfrage
G1	§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG (Versagungsgrund)	Prüfvermerk zur Beeinträchtigung des vorhandenen Taxenverkehrs — wurde er erstellt?
G2	§ 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG (Anhörungsspflicht)	Anhörungsprotokoll Funk Taxi Heringsdorf / weitere Inselbetriebe — wurde gehört?
G3	§ 50 Abs. 3 PBefG (Schutzklausel ILSE-Bus)	Auflagenliste zur Wahrung der Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs — vorhanden?
G4	§ 8a Abs. 8 PBefG (Vorabkennzeichnung)	TED-/Bundesanzeiger-Veröffentlichungsnachweis — vorhanden, mit welchem Datum?

#	Norm	Anknüpfungsfrage
G5	EU-VO 1370/2007 Art. 4 (PSC-Pflichtinhalte)	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag VVG-LK VG sowie VVG-Gemeinde Heringsdorf — vorhanden, Pflichtinhalte erfüllt?
G6	Art. 107/108 AEUV (Beihilfe-Notifizierung)	Notifizierung des Mittelflusses ~2 Mio €/Jahr Kurabgabe → VVG/Adler erfolgt? Anmeldenachweis oder De-minimis-Berechnung?
G7	§ 24 VwVfG M-V (Amtsermittlung)	Eigene Sachverhaltsaufklärung zur Markt-Konkurrenz Bus ↔ Taxi durchgeführt?
G8	§ 13 Abs. 4 PBefG (Auflagen)	Schutzaufgaben zur Wahrung öffentlicher Verkehrsinteressen erteilt?

H. Aktenanforderungen nach IFG / VwVfG

#	Behörde	Anforderung
H1	LSBV M-V Rostock	Genehmigungsakten Kaiserbäderlinie 290/291 + ILSE-Bus für VVG-Übernahme; Anhörungsprotokolle; Auflagenkatalog § 13 Abs. 4 PBefG; Beihilfe-Notifizierungsdokumente.
H2	Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt Pasewalk	Stellungnahme im Anhörungsverfahren § 14 PBefG; Aufsichtsschriftwechsel mit LSBV; Vergabeart-Klärung (Direktvergabe / Ausschreibung).
H3	Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Hauptamt	Beschlussakten 22/0171, 26/1112, 26/1184 (komplette Vorlagen, Protokolle, Anlagen, Vertragstexte). Beschluss zur Nicht-Erteilung der Folgejahres-Zusagen 2026/2027. Vertrag Heringsdorf ↔ VVG vom 19.12.2025 im Wortlaut.
H4	Landesförderinstitut M-V (LFI) / Wirtschaftsministerium M-V	EFRE-Förderbescheid Pilotprojekt „kostenfrei Busfahren“ 2018 / Q1 2019, Auflagenliste, Verwendungsnachweis, Abschlussbericht.
H5	Statistisches Landesamt M-V (LAIV)	Übernachtungs- und Ankunftsdaten Gemeinde Ostseebad Heringsdorf 2024 (gesamt + Quartalsaufteilung).

Quellen — vollständige URL-Liste

- Nordkurier 18.12.2025 Vertragsschluss VVG/Heringsdorf — <https://www.nordkurier.de/regional/greifswald/unterschrift-trocken-ab-1-januar-uebernimmt-landkreis-busverkehr-auf-ostseeinsel-4207839>
- VVG-PM Kaiserbäderlinie — <https://vvg-bus.de/zukunft-der-kaiserbaederlinie-auf-usedom/>
- VVG Impressum — <https://vvg-bus.de/kontakt/impressum/>
- ILSE-Bus — <https://ilse-bus.de/>
- LK VG PM ÖPNV-Ausschreibung 27.11.2024 — <https://www.kreis-vg.de/Landkreis/PM-Archiv/%C3%96PNV-auf-der-Insel-Usedom-Landkreis-Vorpommern-Greifswald-schreibt-Verkehrsleistungen-aus.php?ModID=255&FID=3079.38511.1>
- Nordkurier 09.04.2025 Wende ÖPNV — <https://www.nordkurier.de/regional/anklam/kreistag-vg-diskutiert-ueber-nahverkehrverwaltung-plant-die-grosse-wende-doch-passt-das-der-politik-3480884>
- Nordkurier 17.06.2019 Stichwahl Mariken — <https://www.nordkurier.de/regional/usedom/juristin-lost-in-heringsdorf-cdu-burgermeister-ab-1191259>
- Nordkurier KaiserbäderCard 01.08.2018 — <https://www.nordkurier.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kurgaste-konnen-kostenlos-bus-auf-usedom-fahren-1204873>
- LAIV Stat. Jahrbuch 2024 — Tourismus — https://www.laiv-mv.de/static/LAIV/Statistik/Dateien/Publikationen/Statistisches%20Jahrbuch/2024_nach_Kapiteln/24%20Gastgewerbe%20und%20Tourismus.pdf
- LAIV PM Tourismus 2024 — <https://www.laiv-mv.de/Pressemitteilungen/?id=208981>
- TVIU Tourismusstatistik 2024 — <https://tviu.de/tourismusstatistik-mv-dezember-und-gesamtjahr-2024/>
- Usedomlotse Gästebetten 2024 — <https://usedomlotse.de/zahlenzentrale/2024/mecklenburg-vorpommern-gemeinde-heringsdorf-hat-die-meisten-gaestebetten/>
- NVP 2017–2027 LK VG Hauptdokument — https://www.kreis-vg.de/media/custom/2164_6338_1.PDF
- NVP 2017–2027 LK VG Anhang — https://www.kreis-vg.de/media/custom/2164_6341_1.PDF
- LS M-V Genehmigungen Linienverkehr — <https://www.strassen-mv.de/de/verkehr/linien-und-personenverkehr/genehmigungen/>
- VO (EG) 1370/2007 EUR-Lex — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R1370>
- VMV-Profil VVG — <https://www.vmv-mbh.de/en/unternehmen/verkehrsgesellschaft-vorpommern-greifswald-mbh-vvg/>
- Allris Heringsdorf — <https://heringsdorf.sitzung-mv.de/public/>

Fakten tafel — kompakte Zusammenstellung. Alle Punkte sind durch eine direkt verlinkte Quelle belegt. Wertungen und juristische Subsumtion bleiben dem anwaltlichen Mandat vorbehalten.